

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5097506-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RÉ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE APOSENTADA DO INSS. CAUSA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5094304-91.2024.4.02.5101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5097506-76.2024.4.02.5101

510014938669 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5097506-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de negativo de competência suscitado pelo JEF-Adjunto da 40ª VF/RJ em face do JEF-Adjunto da 24ª VF/RJ.

A demanda foi livremente distribuída a 24ª VF/RJ, que assim se manifestou quanto à sua competência (evento 1, DEC2):

"II. Busca a parte autora condenação da parte ré em obrigação de fazer, danos materiais e morais em relação de descontos supostamente indevido em seu benefício previdenciário.

A questão de mérito veiculada na presente demanda escapa à competência deste Juízo, eis que requer análise no campo de consignação em folha referente a desconto do benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido.

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA APRECIAR AS MEDIDAS DE URGÊNCIAS. CONSIGNAÇÃO. DÉBITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ em desfavor de Juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ, que declinou de sua competência, em ação de rito ordinário com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAICON LUIZ RAPOSÓ DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 2. O cerne da questão limita-se à apreciação de regularidade da atividade-fim da Autarquia Previdenciária, uma vez que a matéria debatida nos autos de origem requer análise no campo de consignação em folha do autor referente a desconto do benefício previdenciário, no valor de R\$ 330,08 (trezentos e trinta reais e oito centavos). 3. Acrescente-se a isso o fato de que a pretensão autoral faz menção à consulta do aplicativo "MEU INSS", tendo identificado o desconto de consignação no seu extrato de pagamento com denominação: "912 - CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM INSS". O autor alega, ainda, que

não reconhece a origem do desconto em sua folha de pagamento, tampouco contraiu qualquer valor a título de empréstimo consignado. 4. Com efeito, a inicial versa sobre "abusividade" do desconto realizado pelo INSS na conta do autor, visto que a lide não se trata de consignação de débito relativo a financiamento bancário, conforme se apura da análise do Histórico de Créditos (HISCRE) juntado aos autos (Evento 01 - EXTR8). 5. Vê-se, portanto, que o pedido tem vinculação com matéria previdenciária, pois trata de regularidade de consignações em folha do autor referentes a acertos de pagamento de benefício previdenciário, "CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM O INSS", código 912. 6. A demanda, ajuizada em 07/05/2021, foi inicialmente distribuída para a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitado, tendo a Nobre julgadora fundamentado que a ação em comento discute matéria cível da competência do Juizado Especial Federal, que foi objeto de alteração de competência funcional. 7. Todavia, em que pese o seu entendimento, não lhe assiste razão, porquanto a Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, de 09 de novembro de 2018, reestruturou e modificou a competência no âmbito das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Reprodução do artigo 29, §6º, incisos I e II da Resolução TRF2-RSP-2016/00021. Posteriormente, a competência das Varas Federais da Subseção Judiciária de Duque de Caxias foi alterada pela Resolução nº TRF2-RSP-2021/00081, de 26 de novembro de 2021. 8. Assim, como bem anotou o Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitante, "temos que as 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Duque de Caxias detêm competência para processar e julgar toda a matéria previdenciária, de competência das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais, desde a edição da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, em 09 de novembro de 2018". 9. Conflito de Competência conhecido para declarar como competente o Juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitado, e determinar, ainda, que, com o trânsito em julgado, o feito seja arquivado, com as cautelas de praxe." Grifou-se (CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 5005406-50.2022.4.02.0000/RJ, TRF2, 6ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022)

Diante disso, o presente processo deve ser remetido a uma das varas previdenciárias desta subseção judiciária que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, consoante o teor dos arts. 8º, inciso III, c/c 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024:

‘Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

...

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

...

Art. 16. A jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro."

III. Ante o exposto:

1) DECLARO a incompetência absoluta deste juízo, e **DECLINO** da competência para uma das Varas Previdenciárias desta Subseção Judiciária que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, com fundamento no §1º do artigo 64 do CPC, a quem couber por distribuição.

2) RETIFIQUE-SE a autuação destes autos."

Os autos, então, foram redistribuídos a 40ª VF/RJ, tendo suscitado o presente conflito (evento 1, DEC3):

"[...]

Cumpra aos juízos federais a observância dos termos da **Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055**, de 4/7/2024, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a qual, em síntese, dispõe sobre a competência territorial e em razão da matéria das varas federais, juizados especiais federais e turmas recursais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Ocorre que, da análise minuciosa dos autos, constata-se o equívoco na redistribuição da demanda a este juízo federal, especializado em matéria previdenciária, uma vez que a causa versa sobre **matéria cível/administrativa - declaração de inexistência de contrato com a associação corré, restituição dos valores descontados e indenização por supostos danos morais**.

Aliás, é questionável a própria legitimidade do INSS para figurar no polo passivo, pois, em tese, não se trata de empréstimos consignados. Tanto é que a inicial não demonstra qual seria o ato administrativo exigível da autarquia previdenciária. De qualquer modo, tal análise deve ser realizada oportunamente pelo juízo competente, visto que a **pretensão autoral não envolve concessão, restabelecimento e/ou revisão de benefícios previdenciários**, mas tão somente aspectos relacionados ao direito civil e administrativo.

Como se vê, não há como o presente feito prosseguir em regular tramitação neste JEF Adjunto à 40ª VF/RJ, **especializado(a) em matéria previdenciária**, ante a incompetência para processamento e julgamento da lide.

Assim, conclui-se que a matéria objeto destes autos deve ser apreciada por uma das varas cíveis especializadas, as quais detêm competência privativa a respeito do tema, motivo pelo qual faz-se necessária a redistribuição (devolução) do feito ao juízo competente, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Portanto, o juízo natural designado pela lei de organização judiciária para a apreciação de matéria não somente possui competência funcional para processar e julgar o feito, como também detém melhores condições de conhecer as questões pertinentes ao caso concreto. Em se tratando de **incompetência absoluta**, a matéria é de ordem pública e, logo, deve ser **declarada de ofício** pelo(a) magistrado(a).

Assim, declaro a **incompetência absoluta deste Juízo** para conhecer e decidir a causa, pelo que, com base nos artigos 951 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC/15), **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o JEF adjunto a esta 40ª VF/RJ e o JEF adjunto ao MM. Juízo da 24ª Vara Federal Cível-RJ**, a ser submetido a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro."

VOTO

Na demanda originária, a parte autora insurge-se quanto aos descontos efetuados em sua aposentadoria, desde 2023, a título de "contribuição AMBEC". Pretende seja declarada a inexistência do suposto contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais (evento 1, INIC1).

Pois bem.

Da análise dos autos originários (5094304-91.2024.4.02.5101), verifica-se que **a parte autora não pretende a concessão, a revisão nem o restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial**.

Assim, como não se está diante de consignação efetuada nos termos do inciso II do art. 115 da Lei 8213/91, a qual teria como questão de fundo a higidez ou não do passivo a ser restituído a Autarquia, a título de benefício previdenciário ou assistencial, caracterizando lide previdenciária/assistencial e competência dos Juizados Previdenciários. Vejamos:

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

" (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Aliás neste sentido a jurisprudência citada pelo juízo da 24ª VF/RJ; "... 5. Vê-se, portanto, que o pedido tem vinculação com matéria previdenciária, pois trata de regularidade de consignações em folha do autor referentes a acertos de pagamento de benefício previdenciário, "CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM O INSS", código 912.

Trata-se de lide na qual pretende-se a responsabilização da parte ré (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) pelos danos materiais e morais decorrentes de alegadas fraudes quanto à vinculação a entidades associativas. Trata-se, portanto, de **causa de natureza cível**.

Destaco que, por vezes, lides análogas a estas são ajuizadas, sem que a parte autora tenha ciência do fundamento da consignação, o qual só é esclarecido após a contestação, ocasião na qual efetivamente se pode aferir concretamente a competência. Hipótese, contudo, diversa das dos autos.

Nesse contexto, evidencia-se a competência do Juízo Cível.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO POR CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5094304-91.2024.4.02.5101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.